

SALIHIN BIN ISMAIL

lwn

MAIZATUL AZNIN BINTI MOHAMED

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Hj. Yusof Bin Musa(Panel), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel)]

Pada : 2hb Mei 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0142-2017

Peguam Pemohon: -

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon Salihin bin Ismail telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10400-075-734-2017 yang bertarikh 13hb September 2017.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI

[2] Responden Maizatul Aznin binti Mohamed adalah Plantif dalam tindakan kausa Tuntutan Hak Jagaan Anak dalam saman Mal No; 10400-028-0038-2015 yang telah diberikan hak jagaan anak bernama Mohsin bin Salihin (No. MyKid: 120406-10-1933. Hak lawatan dan bersama telah diberikan kepada Pemohon yang merupakan Defendan dalam kes tersebut.

[3] Pada 12hb Oktober 2017, Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Notis Tunjuk Sebab di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui kausa tindakan kes Mal No.: 10400-075-734-2017 terhadap Responden. Pemohon mendakwa bahawa Responden telah dengan sengaja ingkar mematuhi Terma 5, 6, 7 dan 8 perintah kes Mal No; 10400-028-0038-2015.

[5] Prosiding perbicaraan Permohonan untuk Mendapatkan Notis Tunjuk Sebab tersebut telah dibuat secara ex parte dan pada 13hb September 2017 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah memerintahkan seperti berikut;

- a) Mahkamah meluluskan permohonan berdasarkan subperenggan 151(1) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- b) Mahkamah memerintahkan Suatu Notis Tunjuk Sebab hendaklah dikeluarkan dan diserahkan kepada Responden untuk membela diri daripada dikenakan tindakan pengkomitan kerana sengaja engkar atau cuai atau melanggar Perenggan 5 (kejadian pada 11.08.2017) dan Perenggan 6 (kejadian pada 10.08.2017) Perintah Mahkamah bertarikh 17.04.2017 dalam Saman No. 10400-028-0038-2015;

- c) Mahkamah memerintahkan Notis Tunjuk Sebab dan sesalanan Perintah ini hendaklah diserahkan oleh Pemohon secara Kediri kepada Responden; dan
- d) Mahkamah memerintahkan kes ini hendaklah disebut semula pada 12/12/2017 jam 9.00 pagi.

ULASAN MAHKAMAH

[6] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor serta Notis Permohonan Pemohon dan Afidavit Pemohon.

[7] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Mal No: 10400-075-734-2017 seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada perenggan 7 Afidavit Pemohon.

[8] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan

[9] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan

prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” tidak begitu jelas maksudnya yang memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan “Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan” .

[10] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah**, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[11] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[12] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[13] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon dan Afidavit Pemohon, Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan. Ini kerana Pemohon tidak menunjukkan kepada kami dimanakah kesilapan dalam proses membuat keputusan tersebut yang menjejaskan keadilan atau keputusan itu jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qat'ie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.

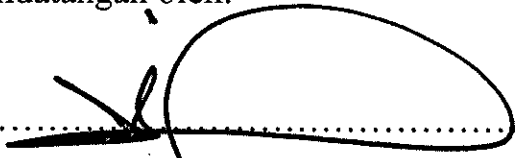
[28] Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

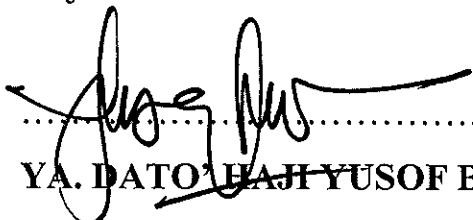
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Affidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 27hb November 2017, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Permohonan Semakan Pemohon ditolak; dan
- ii] Prosiding Perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kes Mal No.: 10400-075-734-2017 diperintahkan untuk diteruskan.

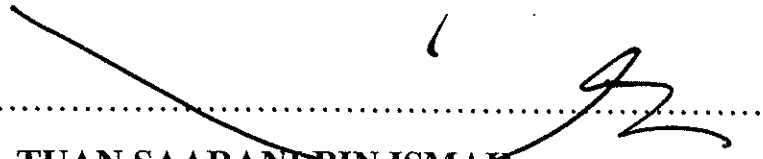
Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh : 2.5.2018
.....